

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2038/2550

บริษัทเอฟ. โกลบอลไฮท์ จำกัด
กรรมการค้าต่างประเทศ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 55

ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้กรมจำเลยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินมาตรการป้องกันและตอบโต้ทางการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้า โดยให้มีสำนักมาตรการปกป้องและตอบโต้ทางการค้าเป็นส่วนราชการในกรมจำเลย ดังนี้ จะเห็นได้ว่า การดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการปกป้องและตอบโต้การทุ่มตลาดและอุดหนุนตามกฎหมาย เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของส่วนราชการในกรมจำเลย ทั้งตาม พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศฯ ได้บัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ของกรมจำเลยใน ส่วนที่ 2 การเริ่มต้นกระบวนการพิจารณา และส่วนที่ 3 การไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายไว้ว่า ให้ผู้ยื่นคำขอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดยื่นคำขอต่อกรมจำเลยและกำหนดให้กรมจำเลยเป็นผู้พิจารณาคำขอในเบื้องต้นว่ามีรายละเอียดหรือหลักฐานครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ จากนั้นให้กรมจำเลยเสนอคำขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยว่าคำขอมีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหายแล้ว ตามกฎหมายยังกำหนดให้กรมจำเลยเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการไต่สวนในประเด็นการทุ่มตลาดและความเสียหายเสร็จแล้วให้กรมจำเลยสรุปผลการไต่สวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป และแม้คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

ซึ่งมี รมต. ว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการจะมีอำนาจหน้าที่เป็นอิสระ ไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของกรมจำเลย แต่คณะกรรมการดังกล่าวก็มีอธิบดีกรมจำเลยเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งยังมีข้าราชการจากกรมจำเลยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ของกรมจำเลยดังกล่าวข้างต้นแล้ว อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศซึ่งเป็นผู้แทนกรมจำเลยจึงเป็นกรรมการที่มีบทบาทสำคัญในเนื้อหาของงานของคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบกับการฟ้องกรมจำเลยก็เท่ากับการเป็นการฟ้องอธิบดีกรมจำเลยซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน จึงถือว่าการฟ้องคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนแล้วไม่จำเป็นต้องฟ้องกรรมการทุกคนและการที่โจทก์ฟ้องเฉพาะกรมจำเลยดังกล่าว กรมจำเลยก็สามารถให้การต่อสู้คดีชี้แจงเหตุผลโต้แย้งคำฟ้องของโจทก์ได้แล้ว ไม่ทำให้คณะกรรมการดังกล่าวเสียเปรียบแต่อย่างใด ทั้งยังมีผลให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องกรมจำเลยเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยขั้นที่สุดของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนที่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในการนำเข้าสินค้าปลีกแก้วชนิดใส ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7016.900.001 ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องกรรมการทุกคน การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งงดสืบพยานและพิพากษายกฟ้องเป็นการไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยขั้นที่สุดของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนที่มีจำเลยเป็นกรรมการและได้มีคำวินิจฉัยขั้นที่สุด ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในการนำเข้าสินค้าปลีกแก้วชนิดใส ตามพิกัดอัตรา

ศุลกากรประเภทที่ 7016.900.001 ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผลิตจากบริษัท PT Mulia Glass จำกัด โดยโจทก์เป็นผู้นำเข้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายในราชอาณาจักร

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย โจทก์ต้องฟ้องคณะกรรมการดังกล่าวทั้งคณะ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาและมีคำสั่งไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายอ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเนื่องจากอธิบดีกรมจำเลยเป็นเพียงเลขานุการและกรรมการคนหนึ่งของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน โจทก์ต้องฟ้องคณะกรรมการทั้งคณะเป็นจำเลย

โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้าน

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งสืบพยานและวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยและขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยขั้นที่สุดของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคำวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์เพียงว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยขั้นที่สุดของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนที่ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในการนำเข้าสินค้าปลีกแก้วชนิดใสตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7016.900.001 ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผลิตโดยบริษัท PT Mulia Glass จำกัด หรือไม่ เห็นว่า ตามกฎ

กระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2545 ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 จ แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ออกกฎกระทรวงฉบับนี้ไว้ ตามที่
ปรากฏในสำนวนได้กำหนดให้กรมจำเลยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินมาตรการป้องกันและ
ตอบโต้ทางการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้า โดยให้มีสำนักมาตรการปกป้อง
และตอบโต้ทางการค้าเป็นส่วนราชการในกรมจำเลย และให้สำนักดังกล่าวมีอำนาจ
หน้าที่ (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน (ข) ศึกษา วิเคราะห์คำร้อง ใต้อสวน พิสูจน์ความเสียหาย เมื่อมี
การนำเข้าในลักษณะทุ่มตลาด อุดหนุนและนำเข้าที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการกำหนดมาตรการตอบโต้ (ค) ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบกฎหมาย
และการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด การอุดหนุนและมาตรการปกป้องของ
ประเทศต่าง ๆ (ง) ศึกษา วิเคราะห์ผลการใต้อสวนของประเทศคู่ค้ากรณีที่ถูกเก็บ
อากรตอบโต้หรือกรณีไม่ถูกเก็บอากร และกรณีที่ทำความตกลง รวมทั้งพิจารณาผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศ (จ) ศึกษา วิเคราะห์การดำเนินมาตรการตอบโต้การ
ทุ่มตลาด การอุดหนุนและมาตรการปกป้องของประเทศที่กล่าวหาเพื่อให้เป็นไปตาม
พันธกรณีขององค์การการค้าโลกและดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
อุตสาหกรรมภายในที่ถูกใต้อสวน (ฉ) จัดเตรียมกลยุทธ์และกำหนดท่าทีในการต่อสู้
คดี ในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินมาตรการไม่สอดคล้องกับพันธกรณีขององค์การ
การค้าโลก รวมทั้งร้องเรียนประเทศคู่ค้าในกรณีเดียวกัน (ช) ตรวจสอบการนำเข้าที่
เพิ่มขึ้น ตลอดจนการกีดกันและอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดของสินค้าไทยในต่างประเทศ
(ซ) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนและมาตรการปกป้องเพื่อให้การตอบโต้การดำเนินการค้าที่ไม่เป็นธรรม
และการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าภายใต้มาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้อง (ณ) ติดตามการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่ม

ตลาด การอุดหนุนและมาตรการปกป้องของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำระบบ
ข้อมูลเตือนภัยของสินค้าดังกล่าว (ญ) ติดตามภาวะการนำเข้าสินค้าที่มีแนวโน้มจะ
ท่วมตลาดและวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดกับอุตสาหกรรมภายใน (ฎ) ศึกษา
วิเคราะห์ข้อพิพาทการใช้มาตรการตอบโต้การท่วมตลาด การอุดหนุนและมาตรการ
ปกป้อง ดังนี้ จะเห็นได้ว่า การดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการปกป้องและตอบโต้การ
ท่วมตลาดและอุดหนุนตามกฎหมาย เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของส่วนราชการในกรม
จำเลย ทั้งตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การท่วมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ.2542 ได้บัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ของกรมจำเลยในส่วนที่ 2 การเริ่ม
ต้นกระบวนการพิจารณา และส่วนที่ 3 การไต่สวนการท่วมตลาดและความเสียหายไว้ว่า
ให้ผู้ยื่นคำขอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตอบโต้การท่วมตลาดยื่นคำขอต่อ
กรมจำเลยและกำหนดให้กรมจำเลยเป็นผู้พิจารณาคำขอในเบื้องต้นว่ามีรายละเอียด
หรือหลักฐานครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ จากนั้นให้กรมจำเลยเสนอคำขอต่อคณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาและเมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยว่าคำขอมีมูลเกี่ยวกับการ
ท่วมตลาดและความเสียหายแล้ว ตามกฎหมายยังกำหนดให้กรมจำเลยเป็นผู้มีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินการไต่สวนในประเด็นการท่วมตลาดและความเสียหาย เสร็จแล้วให้กรม
จำเลยสรุปผลการไต่สวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ต่อไป และแม้คณะกรรมการพิจารณาการท่วมตลาดและการอุดหนุนซึ่งมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการจะมีอำนาจหน้าที่เป็นอิสระ ไม่ได้อยู่ใน
การกำกับดูแลของกรมจำเลย แต่คณะกรรมการดังกล่าวก็มีอธิบดีกรมจำเลยเป็น
กรรมการและเลขานุการ ทั้งยังมีข้าราชการจากกรมจำเลยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อ
พิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ของกรมจำเลยดังกล่าวข้างต้นแล้ว อธิบดีกรมการค้าต่าง
ประเทศซึ่งเป็นผู้แทนกรมจำเลยจึงเป็นกรรมการที่มีบทบาทสำคัญในเนื้อหาของงานของ
คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบกับการฟ้องกรมจำเลยก็เท่ากับเป็นการฟ้องอธิบดี
กรมจำเลยซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาการท่วมตลาด

และการอุดหนุน จึงถือว่าเป็นการฟ้องคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนแล้วไม่จำเป็นต้องฟ้องกรรมการทุกคน และการที่โจทก์ฟ้องเฉพาะกรมจำเลยดังกล่าว กรมจำเลยก็สามารถให้การต่อสู้คดีชี้แจงเหตุผลโต้แย้งคำฟ้องของโจทก์ได้แล้ว ไม่ทำให้คณะกรรมการดังกล่าวเสียเปรียบแต่อย่างใด ทั้งยังมีผลให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องกรมจำเลยเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยขั้นที่สุดของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนที่ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในการนำเข้าสินค้าปลีกแก้วชนิดใส ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7016.900.001 ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผลิตโดยบริษัท PT Mulia Glass จำกัด ได้ โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องกรรมการทุกคน การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งงดสืบพยานและพิพากษายกฟ้องเป็นการไม่ชอบ กรณีต้องฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่คู่ความจะนำเสนอต่อไป อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาและคำสั่งงดสืบพยานของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

(พินิจ บุญชัด-สุวัฒน์ วรรณะหทัย-ฐานันท์ วรรณโกวิท)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ